



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1.

Nama lengkap

:

HJ. RAHMAWATY DJANA HAR;
2.

Tempat lahir

:

Ternate;
3.

Umur/tanggal lahir

:

52 tahun / 11 Juni 1972;
4.

Jenis kelamin

:

Perempuan;
5.

Kebangsaan

:

Indonesia;
6.

Tempat tinggal

:

Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
6.

Agama

:

I s l a m;
7.

Pekerjaan

:

Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada M.BAHTIAR HUSNI, S.H.,M.H 2. MIRJAN MARSAOLY., S.H., CMLC, 3. GAZALI PAWAH, S.H., 4. M. JAIS UMAR, S.H., 5. SAIFUL BAHRI PUKU, S.H., 6. DJUNAIDIN HAMID, S.H., 7. BAHMI BAHRUN, S.H., 8. MARYADI, S.H., M.H., 9. HENDRA ALIM, S.H, 10. FAISAL RUMBAROA, S.H, 11. MUH. ALI SAFAR, S.H., 12. ERLAN MUHDAR, S.H., 13. AWALUDIN M. ZAIN, S.H - Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) MALUKU UTARA” beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru, RT 05/RW 01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2024, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan register Nomor: 525/PAN.W28-U2/HK2.I/X/2024 Tanggal 24 Oktober 2024, Bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

m e l a w a n ;

1. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA,

C.q KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA
C.q DIREKTORAT KRIMINAL UMUM POLDA MALUKU UTARA. Jalan Tapak Raya II, Gamalama, Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Dalam hal ini Termohon I memberi kuasa kepada YUDI RUMANTORO, S.H., S.IK., M.Si., IWAN DUWILA, S.H., AFRIZAL KANIMORO, S.H., ASRI KAUSAHA, S.H., ARNY MARHAINY, S.H., SITI NURHAWA AZIS, S.H., MIRDAWATI MUSTAFA, S.H. & ISRAMIJ Z. BAYAU. S.H., Selaku Pengacara Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara yang beralamat di Jalan Kapitan Pattimura No. 9 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum Termohon I dalam gugatan pemohon Praperadilan, berdasarkan Surat Tugas tanggal 27 Desember 2024, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan register Nomor: 613/PAN.W28-U2/HK2.1/XII/2024 Tanggal 31 desember 2024;

2. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

C.q KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA. Beralamat di Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Hal 2 dari 71 Putusan PraPeradilan No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Termohon II memberi kuasa kepada Johannes Harysuandi Siregar, S.H., M.H., Akbal Puram Abdul Hamdi, S.H., Danur Suprpto, S.H., M.H., Vanty Rolobessy, S.H., M.H., berdasarkan Surat Tugas tanggal 30 Desember 2024;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

C.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Beralamat Gedung, Jalan Ir. H. Juanda 1, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Lt.9, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon ;

Dalam hal ini Turut Termohon memberi kuasa kepada Aloysius Yani Dhaniarto, Handy Trinova, Muhammad Alatas DKK dari Kantor Biro Advokasi Kementerian Keuangan R.I, beralamat di Gedung Djuanda I lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin nomor 1 Jakarta Pusat untuk bertindak dan atas nama Turut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan register Nomor: 16/PAN.W28-U2/HK2.1/I/2024 Tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Tte tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 29

Hal 3 dari 71 Putusan PraPeradilan No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate register nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Tte tertanggal 2 Desember 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

- Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ;
- Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Hal 4 dari 71 Putusan PraPeradilan No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
- Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 - Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “terobosan hukum” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam

Hal 5 dari 71 Putusan PraPeradilan No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini ;

Ganti Kerugian:

Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP "Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Pasal 95

- Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.

Hal 6 dari 71 Putusan PraPeradilan No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.
- Bahwa Tindakan lain termasuk sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan yang salah/keliru dalam penerapan hukumnya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh **Termohon I dan Termohon II**, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Bahwa permohonan ganti rugi pemulihan nama baik dan barang bukti penjelasan umum poin 3 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), bahwa *"Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi."*;
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, *"Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."* Sedangkan rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP;

Hal 7 dari 71 Putusan PraPeradilan No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Pasal 95 menyatakan bahwa:

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus dalam sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KuHP;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 172/Pid.B/2023/PNTte tanggal 13 November Tahun 2023 memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Rahmawaty Djanar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHPidana atau alternative kedua melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHPidana atau alternative ketiga melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar pembayaran Peralihan Hak Pewaris SHM 00554 dari MUHAMMAD ANSAR A. BASINU, SH kepada ADINDA SETIANINGRUM selaku Bendahara Khusus Penerimaan pada Kantor Pertanahan Kota Ternatedengan Nomor DI.306 : 1121/2015 dan berkas nomor : 1067/2015

Hal 8 dari 71 Putusan PraPeradilan No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2015;

2. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH SETOR dengan nomor berkas permohonan 1067/2015 dari Pemohon MUHAMMAD ANSAR A. BASINU, SH kepada Petugas loket SOFYAN ISMAIL pada Kantor Pertanahan Kota Ternate, Tanggal 3 Maret 2015;

3. 2 (dua) lembar TANDA TERIMA DOKUMEN dengan berkas nomor : 1067/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang ditandatangani oleh petuas loket Sdr. SOFYAN ISMAIL;

4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan waris dari M. ANSAR A.BASINU, SH selaku penerima kuasa dari Hj. RAHMAWATY DJANHAR yang ditunjukan pada Kepala Kantor Pertabahan Kota Ternate;

5. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama Hj. RUSMA UMAR, Hi DJANAHAR DAWALI dan Hj RAHMAWATY DJANAHAR yang legalesir dan ditanda tangani Notaris Ternate M.ANSHAR A. BASINU, SH;

6. 1 (satu) lembar Foto Copy PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2014 dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate yang ditnda tangani oleh Kepala Dinas AHMAD YAI ABDURRAHMAN tertanggal 01 Juni 2014 yang dilegalesir dan ditanda tangani Notaris Ternate M ANSHAR A. BASINU, SH;

7. 1 (satu) lembar Foto Copy KUTIPAN AKTA KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Dengan Nomor : AM.881.0002684 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Drs. MAHDI NURDIN, ME tanggal 5 Februari, yang dilegalesir dan ditanda tangani Notari Ternate M. ANSHAR A. BASINU, SH;

8. 1 (satu) lembar SURAT KETERAGAN AHLI WARIS yang di tanda tandatangi oleh Ahli Waris Hj. RAHMAWATY DJANAHAR yang disaksikan dan Dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Gamalama dengan nomor : 457/002/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD ICHSAN, S.IP selaku Kepala Kelurahan serta dikuatkan oleh Camat Kota

Hal 9 dari 71 Putusan PraPeradilan No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Tengah dengan nomor : 593.3/31/2015 tanggal 21 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Kecamatan THAMRIN MARSAOLY, SP.,M.Sc;

9. 1 (satu) Rangkap BUKU TANAH dengan SHM 132 yang dirubah menjadi SHM 554 tanggal 29 September 1999 atas nama Hj. RAHMAWATY DJANAHAR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

Begitu pula barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah surat wasiat yang dibuat oleh Hi. Djanahar Dawali (ayah angkat Terdakwa) pada tanggal 1 April 2017 tentang pemberian harta milik Hi. Djanahar dawali dan istrinya Hj. Rusma Umar (orang tua angkat Terdakwa) berupa 1 (satu) buah rumah tinggal di Kelurahan Takoma dan 1 (satu) buah took Alaska di Kelurahan Gamalama kepada Terdakwa Hj. Rahmawaty Djanahar;
2. 1 (satu) buah sertifikat hak milik nomor 00273 atas nama pemegang hak Hj. Rahmawaty Djanahar berdasarkan Akta Hibah Nomor 27/2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
3. 1 (satu) buah Akta Hibah Nomor 283/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti Isa Muhammad, SH;
4. 1 (satu) buah sertifikat hak milik nomor 554 atas nama pemegang hak Hj. Rahmawaty Djanahar berdasarkan Warisan sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Februari 2015, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
5. 1 (satu) Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2014/PN Tte tanggal 3 Februari 2014 atas nama Pemohon Hi. Djanahar Dawali dan Hj. Rusma Umar untuk Perkara Permohonan Pengangkat Anak Rahmawaty Djanahar;
6. 1 (satu) Salinan Putusan Perkara Banding Nomor

Hal 10 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.2019/PTA.MU tanggal 5 September 2019 antara Hi. Azwar Dawali, DKK. Sebagai Pemohon Lawan Hj. Rahmawaty Djanahar sebagai Tergugat;

7. 1 (satu) Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor :117 PK/Ag/2021 tanggal 14 Desember 2021 antara Hi. Azwar Dawali, DKK. Sebagai Pemohon Lawan Hj. Rahmawati Djanahar sebagai Termohon.

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 172/Pid.B/2023/PNTte tanggal 13 November 2023, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mengajukan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2023/PN.Tte yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

6. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 660K/Pid/2024 tanggal 14 Juni tahun 2024 memeriksa perkara pidana pada tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 67 juncto pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 172/Pid.B/2023 Pn Tte tanggal 13 November 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah agung berpendapat sebagai berikut :

- *Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah judex facti tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;*
- *Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat*

Hal 11 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena Putusan *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dengan menetapkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai anak oleh Almarhum Hi. Djanahar Dawali dan Almarhumah Hj. Rusma Umar sejak Terdakwa baru lahir atau masih bayi dan penmgangkatan anak tersebut di lakukan atau disahkan dengan putusan oleh Pengadilan Negeri Ternate dengan nomor 4/Pdt.P/2014/PN Tte tanggal 3 Februari 2014. Hi. Djanahar Dawali meninggal pada bulan Januari tahun 2018 sedangkan Hj. Rusma Umar meninggal pada bulan Januari 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat atau memalsukan isi atau redaksi Surat Keterangan Ahli Waris karena yang membuat Surat Keterangan ahli Waris adalah ayah angkat Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris atas perintah dari ayah angkat Terdakwa yang bernama Hi. Djanahar Dawali bertempat di dalam kamar ayah ankat Terdakwa sekitar tahun 2015;
- Bahwa Surat Keterangan ahli Waris yang ditanda tangani oleh Ahli Waris Hj. Rahmawaty Djanahar yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Gamalama dengan nomor : 457/002/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Muhammad Ichsan, S.Ip selaku Kepala Kelurahan serta dikuatkan oleh Camat Kota Ternate Tengah dengan nomor : 593.3/31/2015 tanggal 21 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Kecamatan Thamrin Marasaoly, Sp.,M.Sc;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pinjaman Kredit dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 554 seluas 104 M2 (seratus empat meter persegi) atas nama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa mennandatangani surat-surat yang menimbulkan hak, tidak serta merta menjadikan Terdakwa bersalah, karena berdasarkan fakta,

Hal 12 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya disuruh menandatangani surat-surat tersebut oleh pemilik harta (orang tua angkat) sehingga terjadilah peralihan harta tersebut dari orang tua angkat Terdakwa kepada Terdakwa, selain itu tidak terungkap fakta ada niat jahat/mens rea dari Terdakwa untuk menguasai seluruh harta warisan tersebut. Adapun jumlah harta yang dibagi tidak sesuai dengan hukum bukan persoalan pidana, hal tersebut merupakan ranah dari hukum perdata;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan kaitan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan Terdakwa senyatanya ada, namun perbuatannya bukan termasuk tindak pidana. Dengan demikian redaksi kualifikasi pada amar putusan *judex facti* yaitu "Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*)", perlu diperbaiki;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Psal 253 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan; Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 172/Pid.B/2023/ PN Tte tanggal 13 November 2023 harus diperbaiki mengenai amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Menimbang Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undanf Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-

Hal 13 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 172/Pid.B/2023/PNTte tanggal 13 November 2023 tersebut mengenai amar putusan menjadi melepaskan Terdakwa **HJ. RAHMAWATY DJANAHAR**, dari segala tuntutan hukum (*onslag vanrecht vervolging*);
 - Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkatan peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;
7. Bahwa Pemohon, dilaporkan oleh orang yang bernama **Hi. Azwar Dawali**, dengan dugaan telah melakukan Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 372 KUHPidana;
8. Bahwa akibat dari laporan tersebut Termohon I melakukan Penyidikan dan dilanjutkan oleh Termohon II melakukan Penuntutan kepada Pemohon, kemudian Pemohon Menderita masuk dalam Tahanan selama 91 (Sembilan puluh satu) hari, dari tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal diputuskan perkara para pemohon di Pengadilan Negeri Ternate yakni pada tanggal 13 November 2023;
9. Bahwa turut termohon Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan pihak terkait yang ditunjuk sebagai perwakilan Pemerintah Republik Indonesia yang akan melakukan pembayaran ganti kerugian pada Penetapan yang ditetapkan oleh hakim sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, oleh Karena itu, dianggap sudah tepat pemohon menarik Turut Termohon dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa Pemohon menderita kerugian dengan rincian kerugian Materiil, dan Imamatериil sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil:**
- Biaya perjalanan akibat panggilan Kepolisian dan Kejaksaan :

Hal 14 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurang lebih sebanyak 6 x untuk menghadiri panggilan dari penyidik krimum polda malut dan biaya pengeluaran 1 x panggilan beli nasi bungkus sebanyak 2 bungkus harga Rp.40.000 x 2 orang didampingi suami = Rp. 80.000 + beli air minum aqua 2 botol harga Rp. 10.000 + ongkos minyak motor Rp. 20.000, Total Rp. 110.000,- x 6 panggilan kurang lebih sebesar Rp. 720.000,-

- Ditahan sejak 15 Agustus s/d 13 November 2023:

Untuk keperluan pribadi pemohon pada saat ditahan di Rutan:

- Sabun Mandi selama berada dalam tahan Rutan Rp. 100.000,-
- Hanbody Racikan harga Rp. 365.000,-
- Krim malam dan krim siang Rp. 320.000 x 3 bulan sebesar Rp. 960.000
- Beli baju daster selama ditahan di Rutan sebanyak 6 pic harga Rp. 200.000,-
- Setiap kunjungan pada Rutan 1 Minggu 2 x beli nasi bungkus + snack untuk pemohon Rp. 200.000, x 12 minggu x 24 x kunjungan x Rp. 200.000 = Rp. 4.800.000,-
- Beli susu beruang 1 kaleng Rp. 10.000 x 85 kaleng = Rp. 850.000,-
- Biaya berobat ketika sakit pada dokter spesialis Paru sebesar Rp. 1.000.000,
- Beli kasur tempat tidur untuk di pakai di Rutan Rp. 650.000 + ongkir sebesar Rp. 500.000, total = Rp. 1.150.000,
- Beli box plastic tempat baju di pakai di Rutan harga Rp. 150.000,
- Usaha jualan baju secara online sebelum ditahan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 1500.000, selama 3 bulan ditahan pemohon kehilangan penghasilan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4500.000,
- Selama 3 bulan tidak membayar tunggakan kredit Bunga pada Bank Semporna Kota Ternate karena ditahan sebesar Rp.

Hal 15 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1500.000,-

➤ Serta biaya menghadiri persidangan sejumlah 12 kali dan biaya yang pemohon keluarkan untuk membeli makanan nasi bungkus padang harga Rp. 40.000 x 12 = 480.000 + roti tiga rasa harga Rp. 25.000 per bungkus sebanyak 2 bungkus setiap sidang sehingga di x 12 = Rp. 300.000 total sebesar Rp. 780.000,-

Total Kerugian Materiil Rp. 15. 015.000,- (lima belas juta lima belas ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Pemohon mengalami rasa malu terhadap lingkungan dan keluarga akibat perbuatan Termohon I dan Termohon II, yang jika ditaksir sebesar: Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Total Kerugian Materiil dan Imateriil Pemohon sebesar Rp. 1.015. 015.000, (satu miliar lima belas juta lima belas ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon dijatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah keliru mengenai orang atau telah salah dalam menerapkan hukum kepada Pemohon;
3. Memerintahkan Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian berupa:

Kerugian Materil: Membayar ganti kerugian materil kepada Pemohon sebesar Rp. 15. 015.000,- (lima belas juta lima belas ribu rupiah);

Kerugian Im-Materil: Membayar ganti kerugian im-materil kepada Pemohon sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

4. Memerintahkan Turut Termohon agar tunduk dan patuh terhadap Penetapan ini;
5. Membebankan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Negara;

Atau:

Hal 16 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Negeri Ternate berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II & Kuasa Turut Termohon hadir masing-masing hadir ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II & Kuasa Turut Termohon telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut :

Jawaban Termohon I,

I. Dalam pokok perkara.

1. Bahwa Termohon I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon tanggal 29 November 2024 yang disampaikan kecuali terhadap hal-hal yang yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon I.
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 dan 8 yang menjelaskan bahwa Pemohon dilaporkan dalam dugaan telah melakukan pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo pasal 372 KUHPidan dan Tindakan yang dilakukan oleh penyidik, perlu Termohon I jelaskan bahwa terkait dengan tindakan Penyidikan Termohon I dalam menangani perkara dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh HJ RAHMAWATY DJANAHAR, sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Menerima Laporan Pengaduan dugaan tindak pidana pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Sdri. RAHMAWATI DJANAHAR terhadap sdr. AZWAR DAWALIS yang terjadi pada tanggal 28 september 2021.
 - b) Membuat surat perintah penyelidikan nomor : Sp. Lidik/128.a/X/ 2021/Ditreskrim, tanggal 01 oktober 2021.
 - c) Membuat surat perintah tugas nomor : SP-Gas / 128.b / X / 2021 /

Hal 17 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimum, tanggal 01 oktober 2021.

- d) Melakukan interogasi dan Membuat Berita acara Interogasi terhadap saksi:
- Saudara HI. AZWAR DAWALIS (Tanggal 28 September 2021).
 - Saudara FITRAH ABD. MADJID KABUL (Tanggal 28 September 2021).
 - Saudara RIO KURNIAWAN, SP (Tanggal 22 Oktober 2021).
 - Saudara THAMRIN MARSAOLY (Tanggal 05 November 2021).
 - Saudara MUHAMMAD ICHSAN, S.IP (Tanggal 05 November 2021).
 - Saudari RUSMINA HASAN (Tanggal 18 November 2021).
 - Saudari MEILANI KAUSAHA, S.IP (Tanggal 08 Desember 2021).
- e) Membuat Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 20 Januari 2022
- f) Membuat hasil gelar perkara tertanggal 25 Januari 2022.
- g) Membuat surat perintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/03/.a/II/2022 /Ditreskrimum, tanggal 14 Februari 2022.
- h) Surat Perintah tugas Penyidikan Nomor : Sp. Gas / 03.b / II/ 2022 / Ditreskrimum, tanggal 14 Februari 2022.
- i) Membuat surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 12.a/II/2023/ Ditreskrimum, tanggal 15 Februari 2023.
- j) Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp. Gas / 12.b/II/2023 / Ditreskrimum, tanggal 15 Februari 2023.
- k) Membuat surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/ 07/II/2022/Ditreskrimum tanggal 14 februari 2022.
- l) Membuat surat pemanggilan Korban dan Saksi-Saksi dan Terlapor:
- Pelapor a/n. Hi. AZWAR DAWALIS (Nomor Surat : S.Pgl / 40 / II/2022/Ditreskrimum, tanggal 22 Februari 2022).
 - Saksi ROMY DJAFAR (Nomor surat : S.Pgl / 49 / III / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 2 Maret 2022).
 - Saksi FITRAH ABD. MADJID KABUL (Nomor Surat : S.Pgl / 50 / III/2022/Ditreskrimum, tanggal 2 Maret 2022).
 - Saksi RUSMINA HASAN (nomor Surat: S.Pgl / 51 / III / 2022/ Ditreskrimum, tanggal 2 Maret 2022).
 - Saksi MEILANI KAUSAHA, S.IP (Nomor Surat : S.Pgl/52/III /

Hal 18 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/Ditreskrimum, tanggal 2 Maret 2022).

- Saksi YUNITA BIAN (Nomor Surat : S.Pgl / 53/III/2022/Ditreskrimum, tanggal 2 Maret 2022).
- Saksi MUHAMMAD ICHSAN (Nomor Surat : S.Pgl / 54 / III/2022/Ditreskrimum, tanggal 4 Maret 2022).
- Saksi THAMRIN MARSAOLY (Nomor Surat : S.Pgl / 55 / III / 2022/ Ditreskrimum, tanggal 4 Maret 2022).
- Saksi MUHAMMAD UMAR (Nomor Surat: S.Pgl/56/III/2022/Ditreskrimum, tanggal 4 Maret 2022).
- Saksi RIO KURNIAWAN, SP (Nomor Surat : S.Pgl/ 57 / III/2022/Ditreskrimum, tanggal 4 Maret 2022, Nomor Surat : S.Pgl/50/III/2023 Tanggal 9 Februari 2023).
- Saksi FUAT ALHADI (Nomor Surat: S.Pgl/ 167 / III / 2022 /Ditreskrimum, tanggal 11 April 2022).
- Saksi Hj. RAHMAWATI DJANAHAR (Nomor Surat : S.Pgl / 168/III/2022/Ditreskrimum,tangga 2 Maret 2022).
- Saksi ANSAR BASINU (Nomor : B/396Ditreskrimum , tanggal 26 April 2022 perihal Permintaan Persetujuan MajelisKehormatan Wilayah Malut. (Nomor : UM.MKNW.MALUT 05.22-21 tanggal 30 mei 2022 perihal permintaan persetujuan Majelis Kehormatan Wilayah Malut (Nomor surat : S.Pgl / 215 / V / 2022/ Ditreskrimum, tanggal 31 mei 2022, (Nomor surat : S.Pgl./ 597 / XII / 2022 / Ditreskrimum,tanggal 2 desember 2022.
- Saksi ANDRI MARDIANA (Nomor surat : S.Pgl/224 / VI / 2022 /Ditreskrimum, tanggal 10 juni 2022), (Nomor Surat : S,pgl /559/ XII / 2022, Ditreskrimum, tanggal 2 Desember 2022,(Nomor surat : S.Pgl / 201/V/2023/Ditreskrimum, tanggal 29 mei 2023)
- Saksi MUHAMMAD AGUNG ABDULLAH (Nomor Surat : S.Pgl / 49/II/20223/Ditreskrimum,tanggal 9 Februari 2023).
- Saksi ISA MUHAMMAD (Nomor Surat: S.Pgl/264/VI/2023/Ditreskrimum, tanggal 21 Juni 2023)
- Saksi Isa Muhammad (Nomor surat :

Hal 19 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spgl/264/VI/2023/Ditreskrimum, tanggal 21 juni 2023.

- Saksi Kepala KANCAB BRI TERNATE (Nomor Surat: B/353/VI/2023/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2023)

m) Membuat Berita acara pemeriksaan Pelapor, Terlapor dan Saksi antara lain:

- Palapor a/n. Hi. AZWAR DAWALIS (Tanggal 24 februari 2022 Tanggal 5 April 2023) Bap Tambahan.

- Saksi ROMY DJAFAR (Tanggal 4 maret 2022, Tanggal 6 April 2023 BAP Tambahan)

- Saksi FITRAH ABD. MADJID KABUL (tanggal 4 maret 2022).

- Saksi RUSMINA HASAN (tanggal 4 maret 2022).

- Saksi MEILANI KAUSAHA, S.IP (tanggal 4 maret 2022).

- Saksi MUHAMMAD ICHSAN (Tanggal 7 Maret 2022).

- Saksi THAMRIN MARSAOLY (Tanggal 7 Maret 2022).

- Saksi MUHAMMAD UMAR (tanggal 8 maret 2022).

- Saksi YUNITA BIAN (Tanggal 8Maret 2022).

- Saksi RIO KURNIAWAN, SP (Tanggal 8 maret 2022).

- Terlapor Hj.RAHMAWATI DJANAHAR (tanggal 14 april 2022,

- tanggal 12 desember 2022 BAP Tambahan).

- Saksi FUAT ALHADI (Tanggal 15 April 2022, tanggal 10 April 2023 BAP TAMBAHAN).

- Saksi ANSAR BARINU (Tanggal 7 juni 2022, tanggal 11 April 2023, tanggal 30 mei 2023).

- Saksi ISA MUHAMMAD (tanggal 23 juni 2023).

- Saksi MUHAMMA AGUNG ABDULLAH (tanggal 20 februari 2023).

- Saksi Kepala KANCAB BRI TERNATE (tanggal 13 juni 2023).

n) Membuat Surat Permintaan Keterangan dan BAP AHLI:

- Dr. SUWARTI, S.H.,M.H.) Ahli Perdata (Nomor Surat: B/ 799/ IX/2022/Ditreskrimum, tanggal 30 September 2022) dan dituangkan dalam BAP Ahli tertanggal 4 Oktober 2022

- Dr. ANSHAR, S.H., M.H. Ahli Pidana (Nomor Surat :

Hal 20 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/969/X/2022), dan dituangkan dalam BAP Ahli tertanggal 7 November 2022.

- MUJAHID TAHA, S.S. Ahli Bahasa (Nomor Surat : B/ 1014/ XI/ 2022 / Ditreskrimum tanggal 14 November 2022 dan dituangkan dalam BAP Ahli tertanggal 17 November 2022
- o) Membuat laporan hasil Penyidikan.
- p) Membuat Surat Permohonan Gelar Perkara Peningkatan status dari saksi menjadi Tersangka tanggal 31 Januari 2023.
- q) Membuat Laporan Hasil Gelar Perkara pada tanggal 2 Februari 2023.
- r) Menerbitkan Surat Direktur Reskrimum nomor:SKEP/8.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Tersangka Hj. RAHMAWATI DJANAHAR.
- s) Menerbitkan Surat Direktur Reskrimum SKEP / 8.c / II / 2023/ \Ditreskrimum, tanggal 2 Februari 2023, tentang pemberitahuan penetapan Tersangka Hj. RAHMAWATI DJANAHAR.
- t) Menerbitkan surat Panggilan Tersangka Hj. RAHMAWATI DJANAHAR Direktur Reskrimum nomor : S.Pgl/85/III/2023/Ditreskrimum, tanggal 01 Maret 2023.
- u) Menerbitkan surat Panggilan Tersangka HJ. RAHMAWATI DJANAHAR Direktur Reskrimum nomor : S.Pgl/156/IV/2023/Ditreskrimum, tanggal 10 April 2023.
- v) Menerbitkan surat panggilan Tersangka HJ. RAHMAWATI DJANAHAR Direktur Reskrimum, Nomor: S.Pgl/210/VII/2023/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2023.
- w) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka HJ RAHMAWATI DJANAHAR (tanggal 6 maret 2023), (tanggal 12 april 2023) , (tanggal 08 juni 2023).
- x) Membuat Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti Nomor : Sp-Sita / 26.b/III/2023/Ditreskrimum tanggal 2 maret 2023 dan Berita Acara Penyitaan.
- y) Membuat Permintaan Penetapan Persetujuan Penyitaan barang Bukti Nomor:B/26.A/III/2023/Ditreskrimum, tanggal 2 maret 2023

Hal 21 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z) surat Dirtreskrim Nomor : B / 07 / III / 2023 / Dirtreskrim, tanggal 21 maret 2023, perihal pengiriman berkas perkara A.n Tsk.HJ RAHMAWATI DJANAHAR ke Kejaksaan.
- å) Surat Kepala Kejati Malut Nomor: B-321/Q.2.4/Eku.I/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, Perihal Hasil Penyelidikan An. HJ RAHMAWATI DJANAHAR (P 18).
- ä) Surat Kepala Kejati Malut Nomor: B-329B/Q.2.4/Eku.I/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal pengembalian berkas perkara An. HJ RAHMAWATI DJANAHAR (P 19).
- ö) surat Dirtreskrim Nomor : B / 07.a /IV/ 2023 / Dirtreskrim, tanggal 2 Mei 2023, perihal pengiriman berkas perkara A.n Tsk. HJ RAHMAWATI DJANAHAR ke Kejaksaan.
- aa) Surat Kepala Kejati Malut Nomor: B-905J/Q.2.4/Eku.I/07/2023 tanggal 24 Juli 2023, (P 21).
- bb) Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/254/VII/RES.1.9/2023 panggilan tahap II.
- cc) surat Dirtreskrim Nomor:B/07.c/VI/2023/ Dirtreskrim, tanggal 8 Agustus 2023, Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti.

Dengan melihat serangkaian tindakan penyidikan sampai penyelidikan diatas yang dilakukan oleh Termohon I dapat disimpulkan bahwa Termohon I tidak melakukan penahanan terhadap diri Pemohon, dan Pemohon hanya berkewajiban memberikan keterangan terkait kasus Pemalsuan Surat sampai ditetapkan sebagai tersangka dan dilimpahkan ke Termohon II, terkait dengan alasan Pemohon yaitu menderita karena masuk dalam tahanan selama 91 (sembilan puluh satu) hari dari tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal diputuskan perkara para Pemohon di Pengadilan Ternate yakni tanggal 13 November, hal itu dapat Termohon I pertegas bahwa bukan lagi menjadi kewenangan dari Termohon I.

3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 huruf a dan b, Pemohon menjelaskan menderita kerugian materiil dan immateriil dan meminta biaya kerugian sebesar Rp. 1.015.015.000, - (satu miliar lima belas juta lima belas ribu rupiah) adalah hal yang keliru dan tidak berdasar, hal ini juga melampaui nilai nominal yang disebutkan dalam undang-undang

Hal 22 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang Hukum acara pidana Pasal 9 sebagai berikut:

1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Jika dilihat ketentuan diatas dan disandingkan dengan kerugian yang dicantumkan dalam dalil Pemohon pada poin 10 bagian a dan b maka dari uraian tersebut tidak memenuhi kategori yang diamanatkan pasal 9 Peraturan pemerintah republik Indonesia

92 tahun 2015 karena yang

- Pertama Pemohon mengajukan Permohonan ganti Kerugian setelah proses perkara sampai ke Pengadilan dan mendapat Putusan Hakim yang dapat diartikan bahwa perkara sampai ke tahap selesai;
 - kedua Pemohon tidak mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan dan yang ketiga Pemohon masih Hidup. Jadi hemat Termohon I Pemohon terlalu mengada-ngadga dalam menuntut ganti kerugian.
4. Bahwa Termohon I menolak dalil Pemohon mengenai ganti kerugian yang ditujukan Kepada Termohon I dapat Termohon I jelaskan bahwa

Hal 23 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai permohonan ganti kerugian menurut Termohon I Pemohon mengada-ngada hal ini dapat Termohon I jelaskan bahwa terhadap Pemohon pada intinya tidak dilakukan Penangkapan maupun penahanan yang merupakan syarat utama pengajuan Permohonan ganti kerugian oleh karena itu Pengajuan ganti kerugian tidak dapat dituntut Kepada Termohon I karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam hal Permohonan ganti kerugian Selain itu Tindakan Termohon I merupakan tugas yang sudah seharusnya Termohon I jalankan sebagai Penegak hukum. Tentunya sebagai Penegak hukum Termohon I akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan kerugian apa yang timbul akibat tindakan Termohon I sebagai aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas yang sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan kewajiban Termohon I sebagai penegakan hukum terhadap Pemohon. Menyangkut nama baik bagi Pemohon yang diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, telah dipulihkan dalam putusan pada bagian amar yang berbunyi: "Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat".

5. Terhadap hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Termohon I dalam jawaban atas gugatan Pemohon dalam gugatan praperadilan ini dianggap ditolak untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon I.

II.PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia

Hakim yang memeriksa dan mengadili Sidang Praperadilan berkenan memutuskan:

- a. Menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan Pemohon karena obyek gugatan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum.
- b. Menyatakan pencantuman Termohon I sebagai PIHAK TERMOHON adalah keliru karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Hal 24 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Termohon II,

I. ALASAN PEMOHON PRAPERADILAN :

- Bahwa permohonan ganti rugi pemulihan nama baik dan barang bukti penjelasan umum poin 3 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), bahwa *"Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi."*;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, *"Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."* Sedangkan rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP;
- Bahwa dalam Pasal 95 menyatakan :
 - (1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum

Hal 25 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterapkan;

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus dalam sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 172/Pid.B/2023/PNTte tanggal 13 November Tahun 2023 memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

- Menyatakan Terdakwa Hj. RAHMAWATY DJANAHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke satu melanggar pasal 263 ayat (1) KUH Pidana atau alternatif kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUH Pidana atau alternatif ketiga melanggar pasal 372 KUH Pidana;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak);
- Memerintahkan terdakwa di bebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

- Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Kasasi Nomor : 660K/Pid/2024 tanggal 14 Juni 2024, memutuskan sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 172/Pid.B/2023/PNTte, tanggal 13 November 2023 tersebut mengenai amar putusan menjadi melepaskan terdakwa Hj. RAHMAWATY DJANAHAR dari segala tuntutan hukum (onslag vanrecht vervolging).

Hal 26 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Landasan Hukum Praperadilan :

- Bahwa Landasan Hukum Kewenangan lembaga Praperadilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagai berikut :

Pasal 1 angka 10 : "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau Keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. **Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi** oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya **yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan**".

Selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP menyatakan:

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. **ganti kerugian dan atau rehabilitasi** bagi seseorang **yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.**"

- Pandangan Mahkamah Agung RI dalam buku pedoman praperadilan yang menyatakan secara limitatif kewenangan Praperadilan yang menyebutkan:

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c. **Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak**

Hal 27 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHP);

d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHP)”

- Bahwa Ketentuan yang menjadi dasar Praperadilan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi:

(1). “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

(2). Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3). Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang”.

Penerapan lebih lanjut terhadap Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

- Bahwa dalam Pasal 95 menyatakan :

- 1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;**
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus dalam sidang praperadilan**

Hal 28 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP;

- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **diajukan** oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya **kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.**
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) **Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara pra peradilan.**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka harus dipahami bahwa **kewenangan praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa** yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut “ketepatan” penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.

III Jawaban / Bantahan (*Tanggapan*) :

- Bahwa berkas perkara pidana Pemohon atas nama Hj. Rahmawaty Djanahar Nomor : BP/11/III/2023/Ditreskrimum Tanggal 21 Maret 2023 dengan Pasal yang dipersangkakan pasal 263 ayat (1), atau kedua pasal 263 ayat (2) atau ketiga pasal 372 KUHPidana yang dilimpahkan oleh penyidik POLDA Maluku Utara ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada tanggal 15 Agustus 2023 kemudian dilimpahkan oleh Termohon II ke Pengadilan Negeri Ternate dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-1116/Q.2.10/Eoh.2/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan pasal yang didakwakan :

Pertama Pasal 263 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHPidana

Atau

Ketiga Pasal 372 KUHPidana.

Hal 29 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang oleh Pengadilan Negeri Ternate mengeluarkan penetapan sidang No. 172/Pid.B/2023/PN.TTe tanggal 23 Agustus 2023 yang selanjutnya menyidangkan perkara tersebut, lalu pada tanggal 13 November 2023 Majelis Hakim pada PN. Ternate yang menyidangkan perkara tersebut memutuskan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 172/Pid.B/2023/PNTte, tanggal 13 November 2023 . Yang kemudian Termohon II mengajukan Kasasi atas Putusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Memori Kasasi yang diajukan pada tanggal 20 November 2023 , selanjutnya atas permohonan kasasi tersebut Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI telah memutuskan dalam Putusannya No. 660 K/Pid/2024 tanggal 14 Juni 2024 dengan amar putusan :

- Menolak permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 172/Pid.B/2023/PNTte, tanggal 13 November 2023 tersebut mengenai amar putusan menjadi melepaskan terdakwa Hj. RAHMAWATY DJANAHAR dari segala tuntutan hukum (onslag vanrecht vervolging)

Oleh karena itu kami menyampaikan bahwa terhadap Perkara pidana Pemohon tidak pernah dihentikan di Tingkat Penuntutan Oleh Termohon II, sehingga Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat atau kualifikasi Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP.

- Bahwa Penahanan yang dilakukan oleh Termohon II kepada Pemohon Ketika dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik Polda kepada Termohon II pada tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana Surat perintah Penahanan Nomor : Print- 552/Q.2.10/Eoh.2/08/2023 telah sesuai dengan pasal 25 ayat (1) KUHAP,

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk

Hal 30 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama tiga puluh hari.

3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

4) Sudah waktu lima puluh hari tersebut, Penuntut Umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 21 :

1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindakan pidana.

2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau Penuntut Umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitasnya tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah

Hal 31 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47, dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Pemohon melakukan penahanan terhadap Pemohon sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan sampai dengan putusan Pengadilan Negeri.

Bahwa penahanan dan penuntutan terhadap Pemohon tidak terdapat kekeliruan mengenai dasar dan jangka waktu penahanan.

- Bahwa tindakan Termohon II dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon dan melakukan penuntutan perkara incasu ke Pengadilan Negeri Ternate untuk melaksanakan fungsi peradilan dalam system peradilan pidana (criminal justice system), sudah sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, dimana upaya paksa dapat didefinisikan sebagai tindakan perampasan Hak Asasi Manusia (HAM) atau hak privasi perseorangan (personel privacy right) yang dilakukan penguasa (aparatus penegak hukum) dalam melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang dapat diklasifikasikan meliputi :

- Penangkapan (arrest);
- Penahanan (detention);
- Penggeledahan (searching);
- Penyitaan, perampasan, pembeslahan (seizure)

- Bahwa dalam perkara pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon telah tepat orang/ pelaku sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Penelitian Tersangka tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon sendiri yang mengaku kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa benar dianya adalah Hj. Rahmawaty Djanahar yang telah diperiksa oleh Penyidik POLDA Maluku Utara dengan pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 263 ayat (1) KUHPidana atau Pasal

Hal 32 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 ayat (2) KUHPIdana atau Pasal 372 KUHPIdana sebagaimana dalam berkas Perkara.

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI. No: 660K/Pid/2024 tanggal 14 Juni 2024 Yang pada pokoknya memutuskan bahwa melepaskan Terdakwa Hj. Rahmawaty Djanahar (Pemohon) dari segala tuntutan hukum (Onslag Vanrecht Vervolving) sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menilai dan menguji secara objektif bahwa terhadap penuntutan Pemohon tidak terdapat kekeliruan Hukum.

Oleh karena tidak adanya kesalahan dalam penahanan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon II dan tidak terdapatnya kekeliruan person (error in persona) dalam perkara tersebut serta tidak terdapatnya kekeliruan Hukum maka Permohonan praperadilan Pemohon tidak memenuhi syarat atau kualifikasi Pasal 95 ayat (1) KUHP dan penjelasan umum poin 3 huruf d UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Kami selaku Termohon II, memohon kepada Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan tentang permohonan ganti kerugian untuk memutuskan :

1. Menerima Jawaban dan Bantahan Termohon II.
2. Menyatakan tidak dapat diterima seluruh permohonan Praperadilan Pemohon Hj. RAHMAWATI DJANAHAR yang diajukan oleh Advokad/Pengacara pada kantor Hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara, M. BHTIAR HUSNI S.H. M.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/YLBH-MU/KHS-PID-PRA/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

A T A U

Apabila Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Ternate berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Jawaban Turut Termohon,

I. DALAM EKSEPSI;

A. Eksepsi Permohonan Melewati Batas Waktu.

Hal 33 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan permohonan ganti kerugian a quo telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

1. Bahwa jangka waktu pengajuan permohonan ganti kerugian yang bersifat post trial adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015 j.o PP 58/2010 j.o. PP 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagai berikut:

Pasal 7 PP 92/2015

(1) "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima."

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 31 KUHAP, satu bulan kalender sejumlah 30 hari, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

(31) "Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari."

3. Bahwa sesuai dalil Pemohon pada halaman 10 angka 6 permohonannya, Pemohon menerima Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 660 K/Pid/2024 pada tanggal 14 Juni 2024, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, batas waktu untuk mengajukan ganti kerugian paling lama adalah tanggal 23 Oktober 2024.

4. Bahwa sesuai SIPP, permohonan PraPeradilan a quo diajukan oleh Pemohon dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 2 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015, oleh karena itu sudah tepat dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Hal 34 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Eksepsi Gugatan Error in Persona.

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonan pemohon halaman 12 angka 7 dan 8 diketahui bahwa Pemohon dilaporkan oleh orang yang bernama H. Azwar Dawali, dengan dugaan telah melakukan pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP jo. Pasal 372 KUHP.
2. Bahwa akibat dari laporan tersebut Termohon I melakukan penyidikan dan dilanjutkan oleh Termohon II melakukan penuntutan kepada Pemohon, kemudian Pemohon menderita masuk dalam tahanan selama 91 (sembilan puluh satu) hari, dari tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal diputuskan perkara Pemohon di Pengadilan Negeri Ternate, yakni pada tanggal 13 November 2023.
3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka jelas bahwa Turut Termohon sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon dalam perkara pidana a quo.
4. Bahwa permohonan Pemohon dengan mengikutsertakan Turut Termohon merupakan gugatan yang salah alamat (error in persona), dikarenakan Turut Termohon tidak pernah terlibat/terkait adanya penetapan status hukum Pemohon baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan proses persidangan.
5. Bahwa dasar untuk mengajukan suatu gugatan adalah adanya perselisihan hukum di antara para pihak sebagai akibat yang timbul dari adanya peristiwa hukum di antara para pihak sebelumnya.
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak ada satu pun menyebutkan dalil terkait dengan hubungan hukum yang terjalin antara Pemohon dan Turut Termohon sehingga timbul suatu perselisihan/sengketa. Bahkan tidak dijelaskan pula mengenai perselisihan itu sendiri.
7. Bahwa berdasarkan halaman 13 angka 9 Permohonan, Pemohon pada pokoknya hanya menyatakan kedudukan Turut Termohon berdasarkan Pasal 10 jo. Pasal 11 PP 92/2015 jo. PP 27/1983,

Hal 35 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai pihak terkait yang ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, yang akan melakukan pembayaran ganti kerugian, sehingga Pemohon mengikutsertakan Turut Termohon dalam perkara ini.

8. Bahwa dapat Turut Termohon tegaskan ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 yang menyatakan "Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10", secara substansial tidak memberikan kewenangan bagi Pemohon maupun lembaga praperadilan untuk mendudukkan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan. Original intent dari Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 adalah kewenangan pembayarannya melalui mekanisme penganggaran/keuangan negara, sehingga tidak dapat dimaknai bahwa Turut Termohon harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo.
9. Bahwa selain itu, Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 secara jelas dan spesifik mengatur hal-hal terkait dengan proses setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan. Hal tersebut, membuktikan Kementerian Keuangan tidak serta merta dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo dan dasar hukum tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menarik Kementerian Keuangan cq. Turut Termohon menjadi pihak dalam perkara a quo.
10. Bahwa sebagaimana Hakim Tunggal Praperadilan maklum, wewenang Praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal hakim atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang sehingga pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa. Hal ini dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas menyatakan:

Hal 36 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Pasal 77

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut Subjek Hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (in casu Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana) sehingga mendudukkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam Permohonan a quo, jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut, karena Menteri Keuangan bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan pada permasalahan yang dialami oleh Pemohon.

11. Bahwa penegasan mengenai hal tersebut dinyatakan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Agung yang diketuai oleh Hakim Agung Hj. Siti Rosma

Hal 37 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad, S.H. dalam putusannya Nomor 401 K/Pid/1983 tanggal 19 April 1984 yang menyatakan “...., pemeriksaan praperadilan harus dilaksanakan pemeriksaan secara cepat (vide Pasal 28 KUHP), wewenang praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri yang pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa”. Oleh karenanya didudukkannya Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara a quo menurut Turut Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari kewenangan praperadilan.

12. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, “Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.” dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa “suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”.
13. Bahwa sesuai Yurisprudensi tersebut, suatu gugatan atau permohonan harus didasarkan adanya hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Pada perkara a quo, Pemohon mempermasalahkan tindakan penyidikan yang dilakukan kepada Pemohon. Pada faktanya, dalam perkara a quo Turut Termohon tidak mempunyai kewenangan dan tidak melakukan tindakan penyidikan kepada Pemohon, sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Pemohon dengan Turut Termohon.
Dengan demikian, terbukti jelas bahwa Turut Termohon yang tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon dan sudah sepatutnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.
14. Bahwa secara akademis mendudukan Turut Termohon sebagai pihak dalam lembaga Praperadilan jelas merupakan kekeliruan yang nyata dikarenakan jelas posisi Turut Termohon bukan merupakan bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana sebagaimana pandangan Syiprianus Aristeus dan M. Yahya Harahap sebagai berikut:

Hal 38 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa menurut Syprianus Aristeus praperadilan merupakan alat kontrol bagi upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan adanya lembaga peradilan ini aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan pemeriksaan, penahanan dan upaya paksa lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP (Syprianus Ariesteus, Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hal 15). Sehingga berlakunya ketentuan praperadilan ketika ada tindakan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan syarat-syarat sahnya penangkapan, penahanan, dan/atau menghentikan penyidikan dan penuntutan yang dianggap merugikan dan melanggar hak Pemohon.
 - b. Bahwa senada dengan hal tersebut M. Yahya Harahap menyatakan Pengawasan horizontal artinya lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP. Bahwa dengan kata lain dengan adanya lembaga ini tersangka telah diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atau jalannya kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan atau penuntutan terhadap tersangka, fungsi pengawasan horizontal secara nyata terlihat dari kedudukan hukum para Pemohon dan Termohon serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk saling mengontrol jalannya proses hukum dari instansi penegak hukum (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 3).
15. Bahwa selanjutnya, untuk menghindari keraguan, mengenai pembayaran ganti kerugian dapat Turut Termohon sampaikan, pembayaran ganti kerugian berpedoman pada proses penganggaran melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh Kementerian Lembaga

Hal 39 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(K/L) yang bersangkutan in casu Termohon I dan/atau Termohon II selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Pemohon tidak perlu meminta ganti kerugian kepada Turut Termohon, apabila quod non Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian maka pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (in casu Termohon I dan/atau Termohon II). Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran. Oleh karenanya dengan tidak didudukkannya Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara a quo apabila (quod non) permohonan Pemohon dikabulkan, tidak akan menyebabkan terhambatnya proses pembayaran ganti kerugian oleh K/L yang bersangkutan maupun percepatan proses pembayaran ganti kerugian, disebabkan pembayaran akan tetap dilakukan melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh K/L terkait.

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena Turut Termohon bukan merupakan pihak dan/atau tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Pemohon juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian, maka tindakan Pemohon yang telah menarik Kementerian Keuangan sebagai Turut Termohon dalam perkara a quo adalah permohonan yang salah alamat/error in persona, sehingga sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Hakim Tunggal menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan mengeluarkan Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo.

C. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalam permohonannya halaman 4 dan 5, Pemohon menyatakan bahwa permohonan praperadilan a quo didasarkan atas Pasal 1 Angka 22, Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP.
2. Bahwa dapat Turut Termohon jelaskan, Pasal 1 angka 22 KUHAP diatur mengenai pengertian ganti kerugian, yaitu "Ganti kerugian

Hal 40 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

3. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHP, unsur-unsur untuk dapat diajukan permohonan ganti kerugian adalah penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang:
 - a. Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang,
 - b. Terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau
 - c. Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.
4. Bahwa terkait unsur “tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena Termohon telah melakukan tugasnya dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu KUHP dengan melakukan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon.
5. Bahwa terkait unsur “terdapat kekeliruan mengenai orangnya”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kekeliruan orang yang dihukum. Bahwa Pemohon sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan telah melalui serangkaian proses sebagaimana diatur dalam KUHP.
6. Bahwa terkait unsur “terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.
7. Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon telah diputus lepas, namun Pemohon tidak serta-merta berhak untuk meminta permohonan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHP, karena pada faktanya unsur-unsur yang diatur

Hal 41 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi.

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 96 KUHAP sebagai berikut :

Pasal 96 KUHAP

“(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.”

9. Bahwa putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan sesuai Pasal 96 Ayat 1 KUHAP berarti ganti kerugian tersebut dapat diberikan setelah adanya tuntutan dari yang bersangkutan (tersangka, terdakwa atau terpidana) atau ahli warisnya.

10. Bahwa seharusnya maksud dari pemberian dan pencantuman sekaligus dalam putusan pengadilan yang isinya terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan, itu seharusnya adalah Rehabilitasi (Pasal 97 Ayat 1 KUHAP).

11. Bahwa Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan (Pasal 97 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi untuk permintaan rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan (Pasal 97 ayat (3) KUHAP).

12. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendasarkan alasan permohonan praperadilannya dalam Pasal 1 Angka 22, Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Dengan digabungkannya ketiga pasal tersebut dalam permohonan Pemohon membuktikan alasan permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon harus memilih salah satu alasan permohonan praperadilannya.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel). Dengan demikian, permohonan praperadilan Pemohon sudah seharusnya ditolak sehingga Turut Termohon mohon kepada Hakim Tunggal perkara a quo untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

Hal 42 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard).

III. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.

A. Adanya Putusan Lepas Pemohon Tidak Dapat Digunakan Sebagai Dasar Alasan Permohonan Ganti Kerugian Akibat Proses Penyidikan dan Penuntutan oleh Termohon.

1. Bahwa tindakan Termohon untuk menetapkan tersangka Pemohon, kemudian dilakukan penahanan dan penuntutan di muka persidangan secara hukum telah didasarkan pada kewenangan prosedur dan tata cara sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Bahwa perlu Turut Termohon sampaikan bahwa tidak setiap putusan lepas membawa konsekuensi pemberian ganti rugi. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara Permohonan Ganti Rugi Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang, terkait perkara pidana yang didakwakan kepada Pemohon dan Pemohon diputus bebas, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang...bahwa apabila kemudian diantara dari 3 (tiga) macam pilihan putusan dimaksud dipilih/diambil oleh Hakim dalam suatu perkara yang ditanganinya dan ternyata Putusan yang diambil/dipilih Hakim tidak sejalan dengan tindakan Penyidik dan/atau Penuntut Umum (semisal Terdakwa diputus bebas), maka menurut Pengadilan Negeri Semarang, tidak selalu harus dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan yang salah/melawan hukum bagi POLRI selaku Penyidik dan atau Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum...”.

3. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Putusan Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg halaman 46 alinea 2 juga menyatakan sebagai

Hal 43 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

“Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa permohonan ini, bahwa tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh Hakim baik yang sejalan/searah (semisal dihukum) maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (semisal diputus bebas) Jadi merupakan suatu “resiko yang logis” dari suatu proses perkara pidana pada umumnya, yang berhulu dari Penyidik POLRI setelah adanya laporan/temuan dugaan telah terjadi tindak pidana kemudian meneruskannya/melimpahkannya ke Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud dan tidak dapat dipersalahkan lalu harus mempertanggungjawabkannya apabila komponen-komponen penegak hukum Penyidik POLRI, Kejaksaan selaku Penuntut Umum telah melaksanakan tugas-tugasnya yang bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, meskipun Hakim memutus bebas terhadap Terdakwa”.

4. Bahwa dalam Perkara Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tersebut, permohonan ganti kerugian yang dimohonkan Pemohon ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perbuatan atau tindakan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku Penyidik dan atau Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak setiap perkara pidana yang diputus oleh Hakim baik yang sejalan/searah maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (diputus bebas), dapat dimohonkan permohonan ganti kerugian.

5. Bahwa selain Perkara 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg, dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm, pada halaman 46, Hakim Tunggal juga memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“... maka tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, terdapat kekeliruan hukum yang

Hal 44 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan, sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;”.

6. Bahwa dengan demikian mengingat proses penyidikan dan penuntutan atas Pemohon telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka secara hukum Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP jo. PP 92 Tahun 2015. Dengan demikian tuntutan ganti rugi Pemohon berdasarkan Pasal 95 KUHAP, jelas merupakan dalil dan tuntutan yang tidak berdasar hukum.

B. Pemohon Tidak Memenuhi Kriteria Dalam Pasal 1 angka 22, Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP

1. Bahwa dapat Turut Termohon jelaskan, Pasal 1 angka 22 KUHAP diatur mengenai pengertian ganti kerugian, yaitu “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
2. Bahwa sesuai Pasal 95 ayat (1) KUHAP, unsur-unsur untuk dapat diajukannya permohonan ganti kerugian adalah penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang:
 - a. Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang,
 - b. Terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau
 - c. Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.
3. Bahwa terkait unsur “tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena Termohon I dan II telah melakukan tugasnya dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu KUHAP dengan melakukan penyidikan, penuntutan dan penahanan terhadap Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau

Hal 45 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya jangan menurut perundang-undangan atau perintah yang sah sesuai Pasal 160 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan/atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

4. Bahwa terkait unsur “terdapat kekeliruan mengenai orangnya”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kekeliruan orang yang dihukum. Bahwa Pemohon sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan dilakukan penuntutan di muka persidangan telah melalui serangkaian proses sebagaimana diatur dalam KUHP.
5. Bahwa terkait unsur “terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.
6. Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon telah diputus bebas, namun Pemohon tidak serta merta berhak untuk meminta permohonan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHP, karena pada faktanya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi.

C. Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi yang Dimohonkan oleh Pemohon Tidak Berdasar Hukum

1. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas ganti kerugian dan rehabilitasi atas penahanan yang telah dialami Pemohon selama 91 (sembilan puluh satu) hari untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp15.015.000,00 (lima belas juta lima belas ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Bahwa meskipun Pemohon telah diputus bebas, namun Pemohon tidak serta-merta berhak untuk meminta permohonan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHP, karena pada faktanya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi.

Hal 46 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu, sesuai kaidah hukum dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jambi Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN.Jmb halaman 55, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyinggung mengenai ganti kerugian materiil sejumlah Rp1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) dan ganti kerugian immaterial sejumlah Rp500.000.,00 (lima ratus juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp1.610.000.000,00 (satu milyar enam ratus sepuluh juta rupiah), dan juga mengenai kerugian almarhum selama ditahan dengan total kerugian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), terhadap hal ini Hakim berpendapat Para Pemohon tidak berdasarkan fakta-fakta hukum karena tidak berdasarkan dengan fakta yang ada dikarenakan penghitungan jumlah penghasilan mata pencaharian dalam hal bidang usaha milik almarhum Rotua Parulian Saragih adalah tidak tetap dalam setiap bulannya...”

4. Bahwa kaidah hukum dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jambi Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN.Jmb menegaskan bahwa tuntutan ganti rugi harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan berasal dari asumsi Pemohon. Pada faktanya, dalam posita permohonannya, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan perincian mengenai bukti-bukti perhitungan ganti kerugian, akan tetapi hanya asumsi dari Pemohon semata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon hanya didasarkan pada asumsi Pemohon tanpa adanya bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti tuntutan ganti kerugian Pemohon tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ternate menolak dalil permohonan ganti kerugian Pemohon.

6. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh Pemohon, dapat Turut Termohon tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa syarat-syarat tuntutan ganti immateriil secara limitatif telah

Hal 47 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 650 K/Pdt/1994, sebagai berikut:

“...ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”.

b. Bahwa pada faktanya, tidak terdapat keadaan-keadaan hukum yang menyebabkan Pemohon mengalami luka berat atau kematian atau terdapat perbuatan yang bersifat penghinaan kepada Pemohon.

c. Bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem peradilan pidana berdasarkan laporan masyarakat atau pengaduan dari korban tindak pidana.

d. Bahwa hal tersebut di atas, membuktikan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat- syarat untuk menuntut ganti rugi immateriil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti tuntutan ganti kerugian Pemohon tidak berdasar hukum serta beban bagi Keuangan Negara, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ternate menolak dalil permohonan ganti kerugian Pemohon.

D. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Mengacu Pada Revisi Anggaran dan/atau Pengajuan Anggaran Oleh K/L Yang Terkait Langsung Dengan Permasalahan

1. Bahwa perlu Turut Termohon sampaikan, seandainya benar (quod non) Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon benar merupakan Subjek Hukum yang memenuhi syarat untuk dapat meminta ganti rugi, maka mengenai tata cara pembayaran ganti rugi tersebut harus mengacu pada mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan:

a. Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) yang menentukan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran.

b. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 1

Hal 48 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menyatakan bahwa kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara serta melakukan pembayaran adalah berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara. Dengan kata lain, kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pembayaran ganti kerugian harus mendasarkan pada mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

- c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Cara Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran yang menentukan dalam hal terjadi pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut.
 - d. Bahwa UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 62 Tahun 2023, merupakan *lex specialis* derogate *legi generalis* dalam bidang keuangan negara. Dengan demikian, semua hal yang terkait dengan keuangan negara harus mendasarkan dan mengacu pada ketentuan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 62 Tahun 2023.
2. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka apabila Yang Mulia Hakim Tunggal menganggap Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi, maka Kementerian/Lembaga yang terkait permasalahan harus mengajukan penganggaran terlebih dahulu agar dapat dilakukan pembayaran dengan mendasarkan ketentuan di bidang keuangan negara.
 3. Dengan demikian, Pemohon tidak perlu meminta ganti kerugian kepada Turut Termohon, apabila *quod non* Pemohon berhak

Hal 49 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh ganti kerugian maka pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (in casu Termohon I dan/atau Termohon II). Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran. Kewenangan Kementerian Keuangan (Turut Termohon) hanyalah sebatas sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seandainya Yang Mulia Hakim Tunggal mempertimbangkan benar (quod non) Pemohon merupakan Subjek Hukum yang memenuhi syarat untuk dapat menuntut ganti rugi, maka pembayaran ganti kerugian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengajuan ganti rugi kepada Turut Termohon merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta beban bagi Keuangan Negara. dan/atau Turut Termohon. Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran.
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh turut Termohon, sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo, karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan serta tidak berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. SIMPULAN.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Termohon sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Turut Termohon berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima, karena permohonan Pemohon error in persona sebagaimana Pasal 11 ayat (1) PP 92 Tahun 2015 yang secara substansial tidak mewajibkan bahwa Turut Termohon ditarik sebagai

Hal 50 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara a quo selain itu terbukti Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum atau perselisihan hukum dengan Turut Termohon.

2. Bahwa proses penyidikan, penuntutan dan penahanan atas Pemohon telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Kejaksaan, maka secara hukum Pemohon tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP jo. PP 92 Tahun 2015.
3. Bahwa pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (in casu Termohon I dan/atau Termohon II). Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Termohon melalui mekanisme penganggaran. Kewenangan Kementerian Keuangan (Turut Termohon) hanyalah sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBN.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Turut Termohon memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh eksepsi Turut Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon terhadap Turut Termohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak ganti kerugian yang dimintakan Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II & Turut Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal 51 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

NO	ALAT BUKTI	KODE	KETERANGAN
1.	SURAT PERMINTAAN KETERANGAN, Nomor: B/1091/XII/2021/Ditreskrimum Tertanggal, Ternate, 7 Desember 2021	P-1	Bukti surat 1
2.	SURAT PANGGILAN Nomor: S.Pgl/168/IV/2022/Ditreskrimum, Tertanggal, Ternate, 11 April 2022	P-2	Bukti surat 2
3.	SURAT PANGGILAN Nomor: S.Pgl/598/XII/2022/Ditreskrimum, Tertanggal, Ternate, 2 Desember 2022	P-3	Bukti surat 3
4.	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TERSANGKA, Nomor : SKEP/08.b/II/2023/ Ditreskrimum Tertanggal, Ternate, 2 Februari 2023	P-4	Bukti surat 4
5.	SURAT PANGGILAN TERSANGKA, Nomor : S.Pgl/156/IV/RES.1.9./2023/Ditreskrimu, tertanggal April 2023	P-5	Bukti surat 6
6.	SURAT PANGGILAN Nomor: S.Pgl/210/VII/2023/Ditreskrimum, Tertanggal, Ternate, 10 Juli 2023	P-6	Bukti surat 6
7.	SURAT PANGGILAN TERSANGKA Nomor: S.Pgl/254/VIII/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, Tertanggal, Ternate, 8 Agustus 2023	P-7	Bukti surat 7
8.	SALINAN PETIKAN, PUTUSAN Nomor : 172/Pid.B/2023/PN Tte	P-8	Bukti surat 8
9.	PUTUSAN Nomor : 660 K/Pid/2024 (permohonan Kasasi di MAHKAMAH AGUNG RI	P-9	Bukti surat 9

Hal 52 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Rincian kerugian yang ditimbulkan dalam perkara Termohon	P-10	Bukti surat 10
-----	--	------	----------------

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Andri Mardiana (tidak disumpah),

- ⊖ Bahwa saksi merupakan suami Pemohon;
- ⊖ Bahwa Saksi pernah menjenguk Pemohon di dalam Lapas Ternate;
- ⊖ Bahwa Saksi tahu bahwa selama Pemohon ditahan dalam tahanan Lapas Ternate, Pemohon mengalami perubahan mental dan psikologi;
- ⊖ Bahwa Pemohon ditahan di tahanan Polda Malut dan di tahan di Lapas Ternate;
- ⊖ Bahwa Pemohon ditahan karena Pemohon dituduh melakukan penggelapan;
- ⊖ Bahwa Pemohon dibebaskan pada tahun 2023;
- ⊖ Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perkara praperadilan di Pengadilan untuk memulihkan nama baiknya;
- ⊖ Bahwa selama Pemohon ditahan, ada biaya hidup yang dikeluarkan oleh Pemohon dengan total mencapai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- ⊖ Bahwa Selama Pemohon mengikuti sidang di Pengadilan Negeri, Pemohon tidak memakai jasa pengacara;
- ⊖ Bahwa Kondisi Pemohon sekarang sudah sehat setelah dibebaskan, namun waktu Pemohon ditahan, Pemohon mengalami gangguan mental dan psikologi, dan sering merasa sedih;
- ⊖ Bahwa selama Pemohon ditahan, Pemohon pernah diperiksa kesehatannya yaitu pemeriksaan paru-paru dan kesehatan lainnya;
- ⊖ Bahwa yang melaporkan Pemohon ke pihak Polisi adalah paman dari Pemohon;

Atas keterangan saksi, Kuasa para Termohon akan menanggapi dalam

Hal 53 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan;

2. Saksi Mulianah,

- ⊖ Bahwa Pemohon pernah ditahan dalam tahanan Lapas Ternate;
- ⊖ Bahwa saksi pernah menjenguk Pemohon dalam Lapas Ternate sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi pergi jenguk Pemohon bersama dengan suami Pemohon dan teman Saksi;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Pemohon ditahan;
- ⊖ Pemohon ditahan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- ⊖ Pemohon selama ditahan mengalami perubahan mental yaitu sering sedih dan murung serta psikologinya terganggu;
- ⊖ Saksi pernah diperiksa oleh Polisi terkait dengan masalah Pemohon
- ⊖ Pemohon ditahan dalam tahanan Lapas Ternate;
- ⊖ Bahwa Waktu Pemohon ditahan dalam tahanan Lapas Ternate, Saksi melihat bahwa Pemohon mengalami perubahan mental dan trauma;
- ⊖ Bahwa Pemohon sekarang sudah bebas;
- ⊖ Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perkara praperadilan di Pengadilan untuk mendapatkan keadilan;

Atas keterangan saksi, Kuasa para Termohon akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Hj. Faradiba Masiki,

- ⊖ Bahwa Pemohon pernah ditahan dalam tahanan Lapas Ternate;
- ⊖ Bahwa Saksi pernah menjenguk Pemohon dalam Lapas Ternate sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi pergi jenguk Pemohon bersama dengan suami Pemohon dan teman Saksi;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Pemohon ditahan;
- ⊖ Bahwa Pemohon ditahan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- ⊖ Bahwa Pemohon selama ditahan mengalami perubahan mental yaitu sering sedih dan murung serta psikologinya terganggu;
- ⊖ Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi terkait dengan

Hal 54 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Pemohon;

- ⊖ Bahwa Pemohon ditahan dalam tahanan Lapas Ternate;
- ⊖ Bahwa Waktu Pemohon ditahan dalam tahanan Lapas Ternate, Saksi melihat bahwa Pemohon mengami perubahan mental dan trauma;
- ⊖ Bahwa Pemohon sekarang sudah bebas;
- ⊖ Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perkara praperadilan di Pengadilan untuk mendapatkan keadilan;

Atas keterangan saksi, Kuasa para Termohon akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II & Kuasa Turut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Termohon I,

T - 1	- Laporan Penggaduan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas yang dilakukan oleh Sdri. RAHMAWATY DJANAHAR terhadap sdr. AZWAR DAWALIS yang terjadi pada Tanggal 28 September 2021. - Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 1 2 8.a / X / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 01 Oktober 2021; - Surat Perintah Tugas Nomor : SP- Gas / 1 2 8.b / X / 2021 / Ditreskrimum, tanggal 01 Oktober 2021;
T - 2	- bukti Penetapan Pengadilan Negeri Ternate No. 4/Pdt.P/2014/PN.Tte, tanggal 06 Januari 2014 tentang Penetapan Anak Angkat; - bukti Putusan Pengadilan Agama Ternate No. 222/Pdt.G/2018/PA. TTE, tanggal 09 Agustus 2018 tentang Ahli Waris; - bukti Putusan Pengadilan Agama Ternate No. 580/Pdt.G/2018/PA. TTE, tanggal 20 Mei 2019 tentang Ahli Waris; - bukti Putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara No. 7/Pdt.G/2019/PTA.MU, tanggal 05 September 2019 tentang Ahli Waris; - bukti Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2020, tanggal 28 April 2020 tentang Ahli Waris; - bukti Putusan Mahkamah Agung No. 117 PK/Ag/2021, tanggal 14 Desember 2021 tentang Ahli Waris; - sebanyak 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris yang terdapat dalam lampiran warkah pada permohonan balik nama SHM 132 di BPN Kota Ternate.

Hal 55 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 3	- Surat Direktur Reskrimum Polda Malut Nomor : B/890/X/2021/ Ditreskrimum, tanggal 8 Oktober 2021 kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ternate perihal Permintaan Keterangan dan Data. - Surat Direktur Reskrimum Polda Malut Nomor : B/964/XI/2021/ Ditreskrimum, tanggal 3 November 2021 kepada sdr. MUHAMMAD ICHSAN perihal Permintaan Keterangan. - Surat Direktur Reskrimum Polda Malut Nomor : B/965/XI/2021/ Ditreskrimum, tanggal 4 November 2021 kepada sdr. THAMRIN MARSAOLY,SP.M.Sc perihal Permintaan Keterangan. - Surat Direktur Reskrimum Polda Malut Nomor : B/966/XI/2021/ Ditreskrimum, tanggal 4 November 2021 kepada WALIKOTA TERNATE perihal Permohonan menghadirkan Kadis Pertanian Kota Ternate. - Surat Direktur Reskrimum Polda Malut Nomor : B/1001/XI/2021/ Ditreskrimum, tanggal 15 November 2021 kepada RUSMINA perihal Permintaan Keterangan. - Surat Direktur Reskrimum Polda Malut Nomor : B/1090/XII/2021/ Ditreskrimum, tanggal 7 Desember 2021 kepada sdr. KEPALA KELURAHAN GAMALAMA perihal Permintaan Keterangan. - Surat Direktur Reskrimum Polda Malut Nomor : B/1091/XII/2021/ Ditreskrimum, tanggal 7 Desember 2021 kepada sdr. Hj. RAHMAWATY DJANAHAR perihal Permintaan Keterangan. - Surat Direktur Reskrimum Polda Malut Nomor : B/1092/XII/2021/ Ditreskrimum, tanggal 7 Desember 2021 kepada sdr. MEILANI KAUSAHA,S.IP perihal Permintaan Keterangan.
T - 4	Berita Acara Interview Pelapor, Saksi dan Terlapor, antara lain : 1. Hi. AZWAR DAWALIS (Tanggal 28 September 2021) 2. FITRAH ABD. MADJID KABUL (Tanggal 28 September 2021) 3. RIO KURNIAWAN, SP (Tanggal 22 Oktober 2021) 4. THAMRIN MARSAOLY (Tanggal 5 November 2021) 5. MUHAMMAD ICHSAN, S.IP (Tanggal 5 November 2021) 6. RUSMINA HASAN (Tanggal 18 November 2021) 7. MEILANI KAUSAHA,S.IP (Tanggal 8 Desember 2021)
T - 5	- Laporan Hasil Penyelidikan - Surat Permohonan Gelar Perkara Peningkatan status dari penyelidikan Ke Penyidikan Tanggal 20 Januari 2022 - Laporan Hasil Gelar Perkara Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2022
T - 6	- Laporan Polisi Nomor Lp : B / 15 / I / 2022 / MALUT / SPKT, Tanggal 28 Januari 2022. - Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/03.a/II/2022/ Ditreskrimum, tanggal 14 Februari 2022.

Hal 56 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas / 03.b / II / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 14 Februari 2022. - Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/12.a/II/2023/ Ditreskrimum, tanggal 15 Februari 2023. - Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas / 12.b / II / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 15 Februari 2023.	
T - 7	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 07 / II / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 14 Februari 2022	
T - 8	Surat Panggilan Korban, saksi-saksi dan Terlapor : 1. Hi. AZWAR DAWALIS (Nomor Surat : S.Pgl / 40 / II / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 22 Februari 2022) 2. ROMY DJAFAR (Nomor Surat : S.Pgl / 49 / III / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 2 Maret 2022) 3. FITRAH ABD. MADJID KABUL (Nomor Surat : S.Pgl / 50 / III / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 2 Maret 2022) 4. RUSMINA HASAN (Nomor Surat : S.Pgl / 51 / III / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 2 Maret 2022) 5. MEILANI KAUSAHA,S.IP (Nomor Surat : S.Pgl / 52 / III / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 2 Maret 2022) 6. YUNITA BIAN, SE (Nomor Surat : S.Pgl / 53 / III / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 4 Maret 2022) 7. MUHAMMAD ICHSAN, S.IP (Nomor Surat : S.Pgl / 54 / III / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 4 Maret 2022) 8. THAMRIN MARSAOLY, SP.,M.Sc (Nomor Surat : S.Pgl / 55 / III / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 4 Maret 2022) 9. MUHAMMAD UMAR, S.IP (Nomor Surat : S.Pgl / 56 / III / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 4 Maret 2022) 10. RIO KURNIAWAN, SP (Nomor Surat : S.Pgl / 57 / III / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 4 Maret 2022) (Nomor Surat : S.Pgl / 50 / III / 2023 / Ditreskrimum, Tanggal 9 Februari 2023) 11. FUAT ALHADI (Nomor Surat : S.Pgl / 167 / IV / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 11 April 2022) 12. Hj. RAHMAWATY DJANAHAR (Nomor Surat : S.Pgl / 168 / IV / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 11 April 2022) (Nomor Surat : S.Pgl / 598 / XII / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 2 Desember 2022) 13. M. ANSAR BASINU (Nomor : B/396/IV/2022/Ditreskrimum, tanggal 26 April	

Hal 57 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022 perihal permintaan persetujuan Majelis Kehormatan Wilayah Malut) (Nomor : UM.MKNW.MALUT 05.22-21, tanggal 30 Mei 2022 perihal Permintaan Persetujuan Majelis Kehormatan Wilayah Maluku Utara (Nomor Surat : S.Pgl / 215 / V / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 31 Mei 2022) (Nomor Surat : S.Pgl / 597 / XII / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 2 Desember 2022) 14. ANDRI MARDIANA (Nomor Surat : S.Pgl / 224 / VI / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 10 Juni 2022) (Nomor Surat : S.Pgl / 599 / XII / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 2 Desember 2022) (Nomor Surat : S.Pgl / 201 / V / RES.1.9./ 2023 / Ditreskrimum, Tanggal 29 Mei 2023) 15. MUHAMMAD AGUNG ABDULAH (Nomor Surat : S.Pgl / 49 / II / 2023 / Ditreskrimum, Tanggal 9 Februari 2023) 16. ISA MUHAMMAD (Nomor Surat : S.Pgl / 264 / VI / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 21 Juni 2022) 17. KEPALA KANCAB BRI TERNATE (Nomor Surat : B / 353 / VI / 2023 / Ditreskrimum, Tanggal 13 Juni 2023)	
T - 9	Berita Acara Pemeriksaan Pelapor, Terlapor dan Saksi, antara lain : 1. Hi. AZWAR DAWALIS (Tanggal 24 Februari 2022) (Tanggal 5 April 2023) BAP Tambahan 2. ROMY DJAFAR (Tanggal 4 Maret 2022) (Tanggal 6 April 2023) BAP Tambahan 3. FITRAH ABD. MADJID KABUL (Tanggal 4 Maret 2022) 4. RUSMINA HASAN (Tanggal 4 Maret 2022) 5. MEILANI KAUSAHA,S.IP (Tanggal 4 Maret 2022) 6. MUHAMMAD ICHSAN (Tanggal 7 Maret 2022) 7. THAMRIN MARSAOLY (Tanggal 7 Maret 2022) 8. MUHAMMAD UMAR (Tanggal 8 Maret 2022) 9. YUNITA BIAN (Tanggal 8 Maret 2022) 10. RIO KURNIAWAN, SP (Tanggal 8 Maret 2022) (Tanggal 22 Februari 2023) BAP Tambahan 11. Hj. RAHMAWATY DJANAHAR (Tanggal 14 April 2022) (Tanggal 12 Desember 2022) BAP Tambahan 12. FUAT ALHADI	

Hal 58 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Tanggal 15 April 2022) (Tanggal 10 April 2023) BAP Tambahan 13. M. ANSAR BASINU (Tanggal 7 Juni 2022) (Tanggal 5 Desember 2022) BAP Tambahan (Tanggal 11 April 2023) BAP Tambahan (Tanggal 30 Mei 2023) BAP Tambahan 14. ANDRI MARDIANA (Tanggal 13 Juni 2022) (Tanggal 6 Desember 2022) BAP Tambahan (Tanggal 31 Mei 2023) BAP Tambahan 15. ISA MUHAMMAD (Tanggal 23 Juni 2023) 16. MUHAMMAD AGUNG ABDULAH (Tanggal 20 Februari 2023) 17. KEPALA KANCAB BRI TERNATE (Tanggal 13 Juni 2023)	
T - 10	Surat Permintaan Keterangan dan BAP AHLI : - (Dr. SUWARTI, S.H.,M.H.) Ahli Perdata (Nomor Surat : B / 799 / IX / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 30 September 2022), dan dituangkan dalam BAP Ahli tertanggal 4 Oktober 2022 - (Dr. ANSHAR, S.H.,M.H.) Ahli Pidana (Nomor Surat : B / 969 / X / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 28 Oktober 2022), dan dituangkan dalam BAP Ahli tertanggal 7 November 2022 - (MUJAHID TAHA, S.S.) Ahli Bahasa (Nomor Surat : B / 1014 / XI / 2022 / Ditreskrimum, Tanggal 14 November 2022), dan dituangkan dalam BAP Ahli tertanggal 17 November 2022.	
T - 11	- Laporan Hasil Penyidikan - Surat Permohonan Gelar Perkara Peningkatan status dari Saksi menjadi Tersangka 31 Januari 2023 - Laporan Hasil Gelar Perkara Pada tanggal 2 Februari 2023	
T - 12	- Surat Direktur Reskrimum nomor : SKEP / 08.b / II / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Tersangka Hj. RAHMAWATY DJANA HAR - Surat Direktur Reskrimum nomor : SKEP / 08.c / II / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 2 Februari 2023 tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka Hj. RAHMAWATY DJANA HAR - Surat Panggilan Tersangka Hj. RAHMAWATY DJANA HAR Direktur Reskrimum nomor : S.Pgl / 85 / III / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 01 Maret 2023; - Surat Panggilan Tersangka Hj. RAHMAWATY DJANA HAR Direktur Reskrimum nomor : S.Pgl / 156 / IV / RES.1.9./2023/ Ditreskrimum, tanggal 10 April 2023; - Surat Panggilan Tersangka Hj. RAHMAWATY DJANA HAR Direktur Reskrimum nomor : S.Pgl / 210 / VII / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2023;	

Hal 59 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 13	- Surat Iswan Samma, S.H & Partners Nomor : 06/ISP-SKH/PDN/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Surat Kuasa; - Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Hj. RAHMAWATY DJANAHAR (Tanggal 6 Maret 2023) (Tanggal 12 April 2023) BAP Tsk Tambahan (Tanggal 8 Juni 2023) BAP Tsk Tambahan
T - 14	- Surat Perintah Penyitaan Barang bukti. Nomor : Sp-Sita / 26.b / III / 2023/ Ditreskrimum Tanggal 2 Maret 2023 dan Berita Acara Penyitaan serta Surat Tanda penerimaan Nomor : STP/26.C/III/2023/Ditreskrimum, tanggal 2 Maret 2023. - Surat Direktur Reskrimum Nomor : B / 26.a / III / 2023 / Ditreskrimum, Tanggal 6 Maret 2023 perihal Permintaan Penetapan persetujuan Penyitaan barang bukti; - Surat Pengadilan Negeri Ternate Nomor 72/PENPID.B-SITA/2023/PN Tte tanggal 8 Maret 2023
T - 15	- Surat Direktur Reskrimum Nomor : B / 07 / III / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 21 Maret 2023 perihal Pengiriman Berkas Perkara An. Tsk. Hj. RAHMAWATY DJANAHAR dan Tanda Bukti Terima Berkas Perkara; - Surat Kepala Kejati Malut Nomor : B-321/Q.2.4/Eku.I/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Hasil Penyidikan An. Hj. RAHMAWATY DJANAHAR yang disangka melanggar pasal 263 ayat (2), pasal 372 KUHP Belum Lengkap (P-18). - Surat Kepala Kejati Malut Nomor : B-329B/Q.2.4/Eku.I/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Pengembalian Berkas Perkara An. Hj. RAHMAWATY DJANAHAR yang disangka melanggar pasal 263 ayat (2), pasal 372 KUHP untuk dilengkapi Lengkap (P-19). - Surat Direktur Reskrimum Nomor : B / 07.a / V / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 2 Mei 2023 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara An. Tsk. Hj. RAHMAWATY DJANAHAR dan Tanda Bukti Terima Berkas Perkara;
T - 16	- Surat Kepala Kejati Malut Nomor : B-905J/Q.2.4/Eku.I/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana An. Hj. RAHMAWATY DJANAHAR melanggar pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 372 KUHP, sudah lengkap (P-21). - Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 254 / VIII / RES.1.9. / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 8 Agustus 2023 perihal Panggilan untuk tahap II; - Surat Direktur Reskrimum Nomor : B / 07.c / VIII / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 8 Agustus 2023 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti;

No	Alat Bukti Surat
----	------------------

Hal 60 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Surat Pengantar Nomor : TAR /196/Q.2.10/Es/08/2023, tgl 23 Agustus 2023
2.	Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : B-1116/Q.2.10/Eoh.2/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023

Termohon II,

Turut Termohon,

NO	BUKTI	URAIAN	
1.	T.T – 1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b: “(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/Lembaga yang dipimpinnya ”	
2.	T.T – 2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (2) huruf i: “Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang melakukan pembayaran <u>berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran</u> atas beban rekening kas umum negara;”	
3.	T.T – 3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pasal 5 ayat (6): “Anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dari himpunan RKA”	-
4.	T.T – 4	Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	
5.	T.T – 5	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	

Hal 61 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	T.T – 6	Tangkapan layar (<i>Screenshot</i>) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Ternate Perkara Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2024/ PN.Tte.	
7.	T.T – 7	Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg	

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II & Kuasa Turut Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara hanya menyampaikan masing-masing kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan ini adalah berada pada lingkup sistem Hukum Acara Pidana, dimana yang hendak diungkapkan dalam persidangan adalah kebenaran materiil di atas kebenaran formal sebagaimana Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia dilandasi pada semangat untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka acara pemeriksaan praperadilan dibuat secara sederhana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 82 KUHAP, sehingga akan memudahkan bagi tersangka, keluarga, atau kuasanya (sebagaimana pasal 79 KUHAP) apabila akan menggunakan haknya dalam konteks mengajukan permohonan praperadilan ini;

Hal 62 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka pemeriksaan praperadilan hendaknya tidak semata-mata mementingkan aspek formalistis dengan mengabaikan segi materielnya ;

Menimbang, bahwa KUHAP adalah hukum pidana formal yang bersifat *dwingen recht*, akan tetapi implementasinya dalam penerapan kasus – kasus konkret harus tetap terbuka kemungkinan pelenturan makna, agar lebih berdaya guna dan fleksibilitas dengan suatu argumen bahwa tidak ada aturan tanpa kekecualian (*no rules without ekseption*) ;

Menimbang, bahwa konsepsi KUHAP dalam konteks lembaga peradilan pada dasarnya semula bertujuan sebagai alat kontrol/pengawasan secara horizontal terhadap aparat penyidik dan atau penuntut umum, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi tersangka / terdakwa dalam proses hukum ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap individu memiliki hak atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak atas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga - lembaga penegak hukum, Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, Terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak - haknya secara seimbang, dan sebagai subyek hukum Pemohon berhak pula untuk mendapatkan perlakuan yang adil atas berlakunya suatu ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam penanganan perkara pra peradilan hakim tidak memeriksa dan mengadili perkara yang sudah memasuki substansi materi pokok perkara, oleh karenanya Hakim “*semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga pra peradilan*”(vide kaidah hukum yurisprudensi MA.RI No.18 PK/PID/2009) ;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan sebagai upaya koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan, adanya ketentuan praperadilan dalam KUHAP ini juga merupakan tuntutan bagi pejabat yang terlibat dalam proses penyidikan dan penuntutan

Hal 63 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(utamanya ditujukan kepada penyidik dan penuntut umum) untuk menjalankan tugasnya secara professional dan demi tegaknya the rule of law ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dengan adanya pelembagaan praperadilan, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, demi untuk terlaksana nya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang mernberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya, setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umurn terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat : Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;

Menimbang, bahwa sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undangundng, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kernerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka, karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pernbatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (due process of law) ;

Dalam Eksepsi ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Termohon dipersidangan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Eksepsi Permohonan Melewati Batas Waktu.

Pengajuan permohonan ganti kerugian a quo telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

1. Bahwa jangka waktu pengajuan permohonan ganti kerugian yang bersifat post trial adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal 64 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap diterima,

2. Bahwa sesuai dalil Pemohon pada halaman 10 angka 6 permohonannya, Pemohon menerima Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 660 K/Pid/2024 pada tanggal 14 Juni 2024, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, batas waktu untuk mengajukan ganti kerugian paling lama adalah tanggal 23 Oktober 2024.
4. Bahwa sesuai SIPP, permohonan Praperadilan a quo diajukan oleh Pemohon dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 2 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP 92/2015, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. Eksepsi Gugatan Error in Persona.

1. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka jelas bahwa Turut Termohon sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon dalam perkara pidana a quo.
2. Bahwa permohonan Pemohon dengan mengikutsertakan Turut Termohon merupakan gugatan yang salah alamat (error in persona), dikarenakan Turut Termohon tidak pernah terlibat/terkait adanya penetapan status hukum Pemohon baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan proses persidangan, maka tindakan Pemohon yang telah menarik Kementerian Keuangan sebagai Turut Termohon dalam perkara a quo adalah permohonan yang salah alamat/error in persona, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan mengeluarkan Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo.

C. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (obscur libel). Dengan demikian, permohonan praperadilan Pemohon sudah seharusnya ditolak atau setikda-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Hal 65 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok eksepsi Kuasa Turut Termohon diatas Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

⊖ Bahwa Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

⊖ Bahwa objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

⊖ Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;

⊖ Bahwa ketentuan Pasal 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan ayat :

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti

Hal 66 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;

4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;

⊖ Bahwa ketentuan Pasal 96 KUHAP disebutkan ayat :

1. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan;
2. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut;

⊖ Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015 juncto Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP disebutkan :

“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang

Hal 67 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima”;

☉ Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 31 KUHAP, satu bulan kalender sejumlah 30 hari, disebutkan :

“Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari”;

☉ Bahwa Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (vide penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010) disebutkan adalah :

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari risalah/relas nomor 172/Pid B/2023/PN Tte tentang pemberitahuan Putusan Kasasi nomor 660 K/PID/2024 tanggal 14 Juni 2024 atas nama Hj. Rahmawati Djanahar dan data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) web site Pengadilan Negeri ternate diketahui Putusan Kasasi tersebut diatas telah disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 8 Agustus 2024 di ternate oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ternate ;

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan a quo diajukan ke Pengadilan berdasarkan data yang terdapat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) web site Pengadilan Negeri ternate diketahui diajukan pada tanggal 2 desember 2024, ini berarti ada rentang waktu terhitung sejak risalah/relas nomor 172/Pid B/2023/PN Tte tentang pemberitahuan Putusan Kasasi nomor 660 K/PID/2024 tanggal 14 Juni 2024 atas nama Hj. Rahmawati Djanahar telah disampaikan ke Pemohon pada tanggal 8 Agustus 2024, hal ini menunjukan ada rentang waktu 4 (empat bulan) sejak Petikan Putusan

Hal 68 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi disampaikan tanggal 8 Agustus 2024 ke Pemohon, sampai dengan Pengajuan Permohonan Praperadilan a quo oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 2 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa Pengajuan ganti rugi harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima (vide Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015 juncto Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) in casu Pengajuan ganti rugi dalam Permohonan Praperadilan a quo telah melewati masa waktu pengajuan, maka dengan demikian terhadap Permohonan Praperadilan a quo tidak memenuhi syarat formil yuridis untuk diajukan ke Pengadilan sebagaimana batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah yang dimaksud, lagi pula dalil materi Permohonan Praperadilan a quo yang diajukan oleh Pemohon telah lampau waktu, oleh karena Pemohon telah melewati semua proses hukum dan bahkan telah diputus Perkara yang dimaksud sampai tahap Putusan Kasasi Mahkamah Agung, ini menunjukkan bahwa proses hukum terhadap Pemohon telah diuji dan dibuktikan dipersidangan sampai tahap Pemeriksaan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, oleh karena itu tidak ada yang salah dalam proses hukum Pemohon dalam perkara yang dimaksud, dari mulai Penyidikan, Penuntutan hingga sampai tahap pemeriksaan persidangan dan Putusan Pengadilan dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, terkait terhadap Pemohon dilakukan Penahanan pada proses hukum berjalan pada segala tingkatan Penyidikan & Penuntutan yang dilakukan Penyidik dan Penuntut Umum, hal tersebut dibenarkan oleh hukum (vide Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka selagi Hak-hak Hukum dan Hak Asasi Pemohon diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang yang dimaksud, maka tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menyatakan Termohon I dan Termohon II salah menerapkan hukum, lagi pula Pemohon telah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat dalam diktum Putusan Pengadilan terhadap perkara yang dimaksud, dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, terhadap eksepsi Kuasa Turut Termohon beralasan hukum untuk dinyatakan

Hal 69 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan Permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan a quo dinyatakan oleh Pengadilan tidak memenuhi syarat formil yuridis untuk diajukan ke Pengadilan sebagaimana batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah yang dimaksud dan dalil materi Permohonan Praperadilan a quo yang diajukan oleh Pemohon telah lampau waktu, maka Permohonan Praperadilan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2024 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

Dalam Eksepsi ;

- ☉ Menyatakan menerima Eksepsi Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Budi Setiawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rusli, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II, Tanpa dihadiri Kuasa Turut Termohon;

Hal 70 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte



Hakim,

Budi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.

Hal 71 dari 71 Putusan PraPeradilan
No.8/Pid.Pra/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)